

# STF julga em fevereiro cobrança de PIS e Cofins sobre ganhos com reservas técnicas de seguradoras

Questão será analisada, no Plenário Virtual, pelos ministros da 1ª Turma

Por **Marcela Villar** — São Paulo

17/01/2026 09h00 · Atualizado há 3 dias

Presentear matéria

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A **1ª Turma** do Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar no dia **13 de fevereiro** se incide o **PIS** e a **Cofins** sobre os **ganhos** com **aplicações financeiras** das **reservas técnicas** de **seguradoras**. O julgamento ocorre no **Plenário Virtual** até o dia **24 de fevereiro**, em **repercussão geral**, ou seja, a decisão valerá para todos os casos similares que estão hoje no Judiciário.

O caso envolve a **Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A (MAG Seguros)**, que hoje tem uma **liminar** do **Supremo** para não recolher o **PIS** sobre essa **base de cálculo**. Ela recorreu no **tribunal superior** de uma **decisão**

Menu



**Valor**  
ECONÔMICO

**Legislação**



Cidadania

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

### Leia também:

**BC alertou Augusto Lima, ex-sócio do Master, sobre ‘piscina gelada’ do Banco Pleno**

**BC decreta liquidação extrajudicial do Will Bank, do grupo Master**

Uma tese similar já foi julgada desfavoravelmente aos bancos, em 2023. Prevaleceu, naquele caso, o voto do ministro Dias Toffoli de que o conceito de faturamento é o mesmo da receita bruta operacional decorrente das atividades típicas da empresa. Para Toffoli, a atividade bancária típica inclui suas receitas financeiras, por isso, incide o PIS e Cofins sobre elas (RE 609096).

As seguradoras tentam se distanciar desse entendimento. A MAG Seguros defende, na petição, que era entidade de previdência privada sem fins lucrativos até abril de 2004, quando passou a ser uma seguradora. Como, segundo ela, grande parte das receitas não advinha da venda de mercadorias ou da prestação de serviços, mas da contribuição de seus participantes, o PIS não deveria incidir sobre essa base de cálculo, por não se enquadrar no conceito de faturamento.

Já a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no processo, diz que o Supremo tem precedentes que validam a incidência do PIS nessa situação. Para o órgão, deve existir a cobrança pois as receitas decorrentes de prêmio têm natureza de faturamento, já que advêm do exercício de atividade empresarial típica das seguradoras.

A Procuradoria-Geral da República (PGR), porém, deu parecer parcialmente favorável à MAG Seguros. Entendeu que ela não precisa recolher o PIS sobre os ganhos com aplicações das reservas técnicas a partir de abril de 2004, quando se tornou uma empresa de seguros. Levou em conta que as reservas são condições legais para o exercício regular das atividades típicas de seguradora e os recursos não estão livremente disponíveis para uso.

Até então, a 1ª Turma manteve a liminar favorável à seguradora em fevereiro de 2025. Em outro caso, o mesmo colegiado também deu cautelar favorável à Manfre para afastar a cobrança de PIS/Cofins sobre as receitas das

Menu



Valor<sup>ECONÔMICO</sup>

Legislação



Cidadania



— Foto: Nelson Jr.//SCO/STF

< Mais recente

Próxima >

### Conheça o Valor One

Acompanhe os mercados com nossas ferramentas [ACESSAR GRATUITAMENTE >](#)

## Conteúdo publicitário

Alarme com câmera Wi-Fi, preço incrível por tempo limitado! (ver preço)

Verisure | Patrocinado

Pessoas acima de 50 anos com glicose alta deveriam ler isto...

Notícias Saúde | Patrocinado

[Clique aqui](#)

Brilha com a maior do Brasil

Mais de 1 milhão escolheram a Estácio. 2 meses grátis para começar com VEMPRAMAIOR

Inscreva-se e brilhe já | Patrocinado

[Clique aqui](#)

O valor da sua casa é público (dê uma olhada!)

Calculadora Valor Imóveis | Patrocinado

Mais do Valor **Econômico****Tokyo Electric Power reinicia reator nuclear pela primeira vez desde Fukushima**

Companhia colocou em operação o reator número 6, de 1,36 gigawatt (GW), um dos sete de Kashiwazaki-Kariwa, a maior usina nuclear do mundo, capaz de produzir 8,2 GW quando está em plena capacidade

21/01/2026, 10:30 — Em Empresas

**Ibovespa supera 168 mil pontos pela 1ª vez com exterior e cenário eleitoral no radar**

Pregão dá sequência ao movimento de realocação de recursos de ativos americanos para outras geografias, em meio às preocupações com uma possível ofensiva dos Estados Unidos sobre a Groenlândia

21/01/2026, 10:25 — Em Finanças



AO VIVO

**Ibovespa supera 168 mil pontos pela 1ª vez e dólar cai antes de discurso de Trump em Davos**

No Brasil, o cenário eleitoral e os desdobramentos do caso Master devem concentrar as atenções dos investidores

21/01/2026, 10:25 — Em Finanças



Enviado de Trump terá reunião com Putin na

Menu



Valor<sup>ECONÔMICO</sup>

Legislação



Cidadania



21/01/2026, 10:17 — Em Mundo



## Bitcoin aprofunda ainda mais a queda e chega aos US\$ 88 mil após 7 dias seguidos de baixa

Criptomoedas são atingidas em cheio por aversão a risco em meio a tensão geopolítica na Groenlândia

21/01/2026, 10:15 — Em Criptomoedas



## Emae diz que venda de controle para Sabesp ainda depende de formalidades adicionais

Na terça-feira, tanto a Aneel quanto o Cade aprovaram a venda da participação que o fundo Phoenix tem na Emae para a Sabesp

21/01/2026, 09:46 — Em Empresas



## Bessent minimiza críticas à questão da Groenlândia e diz que investimento da Dinamarca nos Treasuries é 'irrelevante'

Secretário do Tesouro americano diz que não está preocupado com qualquer liquidação dos títulos americanos relacionada às ameaças do governo Trump de impor tarifas aos aliados europeus que se opõem aos esforços dos EUA para adquirir a Groenlândia

21/01/2026, 09:45 — Em Finanças

## Agenda de empresas: BC decreta liquidação do Will Bank; Mastercard fica com 32% da Westwing

21/01/2026, 09:45 — Em Empresas

VEJA MAIS

SIGA



EDIÇÕES | GLOBO CONDÉ NAST

**SGR**  
SISTEMA GLOBO DE RÁDIO

Valor

Edição impressa

Valor PRO

Valor RI

Valor International

Revistas e Anuários

Seminários

Valor 360

Pipeline

Valor Investe

Valor One

Valor Pro

O Globo

Extra

CBN

Autoesporte

BHFM

Casa e Jardim

Casa Vogue

Crescer

Época Negócios

Galileu

Glamour

Globo Rural

GQ

Marie Claire

Monet

Quem

PEGN

Rádio Globo

TechTudo

Um Só Planeta

Vida de Bicho

---

[QUEM SOMOS](#)

[FALE CONOSCO](#)

[TERMOS E CONDIÇÕES](#)

[TRABALHE CONOSCO](#)

[POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#)

[PRINCÍPIOS EDITORIAIS](#)

[ANUNCIE](#)

[MINHA EDITORA](#)